

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3964/2534

นายเต็มศักดิ์ กฤษณามระ

ผู้ชำระ
บัญชี
ร้องขอให้

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เยาวราช จำกัด

ล้มละลาย

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เจริญผล จำกัด

เจ้าหนี้

ป.พ.พ. มาตรา 169, มาตรา 1001

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (1)

สิทธิเรียกร้องตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถาม เริ่มนับตั้งแต่วันที่เจ้าหนี้ทวงถาม เจ้าหนี้มาขอรับชำระหนี้เมื่อพ้นกำหนด 3 ปี นับแต่วันทวงถาม ซึ่งตั๋วสัญญาใช้เงินถึงกำหนดจึงขาดอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 1001 และต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (1)

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากประชาชน การชำระคืน วงเงินขั้นต่ำ และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหรือเงินให้กู้ยืมของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2524 ซึ่งออกตามความในมาตรา 54 (7)แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522ที่กำหนดให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ออกเอกสารการกู้ยืมเงินที่มีกำหนดเวลาจ่ายคืนไม่ต่ำกว่าสามปีให้แก่ผู้ให้กู้ และต้องมีข้อกำหนดไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกำหนดเวลาไว้ด้วยนั้น เป็นข้อกำหนดให้บริษัทเครดิต-

ฟองซีเออร์ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากประชาชนโดยเฉพาะ หาได้บังคับในการ
กู้ยืมเงินจากบริษัทเครดิตฟองซีเออร์ด้วยกันโดยมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินไม่

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกู้
ยืมเงินจากประชาชน การชำระคืน วงเงินขั้นต่ำ และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ยืมหรือเงินให้กู้ยืมของบริษัทเครดิตฟองซีเออร์ ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2524 ซึ่ง
ออกตามความในมาตรา 54 (7)แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซีเออร์ พ.ศ.2522ที่กำหนดให้บริษัทเครดิตฟองซีเออร์
ออกเอกสารการกู้ยืมเงินที่มีกำหนดเวลาจ่ายคืนไม่ต่ำกว่าสามปีให้แก่ผู้ให้กู้ และต้อง
มีข้อกำหนดไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกำหนดเวลาไว้ด้วยนั้น เป็นข้อกำหนดให้บริษัทเครดิต-
ฟองซีเออร์ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากประชาชนโดยเฉพาะ หาได้บังคับในการ
กู้ยืมเงินจากบริษัทเครดิตฟองซีเออร์ด้วยกันโดยมีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินไม่

(จรัส อุดมวรชาติ-สวิน อักษรายุธ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

ศาลแพ่ง - นายอภิศักดิ์ พรวชิราภา

ศาลอุทธรณ์ - นายทวีชัย เจริญบัณฑิต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น